

[별지 제33호서식]

|                                                                                                                                                    |            |                                                                                                        |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 과세가격 결정방법 사전심사 재심사 결정서 【특수관계자용】                                                                                                                    |            |                                                                                                        |          |  |
| 신청인                                                                                                                                                | ① 상 호      |                                                                                                        | ② 대 표 자  |  |
|                                                                                                                                                    | ③ 주 소      | (전화번호)                                                                                                 |          |  |
| 관련기업                                                                                                                                               | ④ 법인명(상호)  |                                                                                                        | ⑤ 대 표 자  |  |
|                                                                                                                                                    | ⑥ 신청인과의 관계 | <input type="checkbox"/> 모자관계(지분율 %) <input type="checkbox"/> 본·지점관계 <input type="checkbox"/> 기타(관계: ) |          |  |
|                                                                                                                                                    | ⑦ 국가 및 주소  |                                                                                                        |          |  |
| ⑧ 사전심사 재심사 결정물품                                                                                                                                    |            |                                                                                                        |          |  |
| ⑨ 적용기간                                                                                                                                             |            | 20 . . . . ~ 20 . . . .                                                                                | ⑩ 통관예정세관 |  |
| ⑪ 연례보고 세관 및 부서                                                                                                                                     |            |                                                                                                        |          |  |
| ⑫ 재심사 신청내용                                                                                                                                         |            |                                                                                                        |          |  |
| ⑬ 사전심사 재심사 결과 과세가격결정방법                                                                                                                             |            |                                                                                                        |          |  |
| ⑭ 결정조건                                                                                                                                             |            |                                                                                                        |          |  |
| ※ 본 결정의 기초가 된 거래 관계와 거래 내용이 변경된 경우에는 변경 사항을 즉시 사전심사 재심사 결정서를 교부한 관세평가분류원장에게 보고하여야 합니다.                                                             |            |                                                                                                        |          |  |
| 「관세법」 제37조제2항에 따라 위와 같이 과세가격 사전심사 재심사 결정서를 교부합니다.                                                                                                  |            |                                                                                                        |          |  |
| 20    년    월    일                                                                                                                                  |            |                                                                                                        |          |  |
| 관세청 관세평가분류원장                                                                                                                                       |            |                                                                                                        | 직인       |  |
| <u>&lt;뒷면&gt; 과세가격결정방법 사전심사 결정에 따른 이행의무 안내</u>                                                                                                     |            |                                                                                                        |          |  |
| ※ 관세법 제42조의2제1항제3호에 따라 사전심사 결과 통보일부터 2개월 이내에 통보된 과세가격의 결정방법에 따라 해당 사전심사의 결과를 통보받은 날 전에 신고납부한 세액을 수정신고하는 경우 같은 법 제42조제1항제1호의 금액을 감면받을 수 있음을 알려드립니다. |            |                                                                                                        |          |  |

## **과세가격 결정방법 사전심사 결정에 따른 이행의무 안내**

### **1. 사전심사 결정의 주요 가정 및 조건의 실현**

신청인은 사전심사 적용기간 중 사전심사 결정물품에 관련된 다음 각 호의 조건을 실질적으로 충족시켜야 사전심사 결정의 효력이 유지됩니다.

- 가. 결정의 전제가 되는 거래관계 및 거래조건 등의 동일성 유지
- 나. 결정된 과세가격결정방법의 전제가 되는 근거 또는 가정의 실현
- 다. 시장상황이나 경제상황의 중대한 변화가 없을 것
- 라. 기타 관세평가분류원장이 연례보고서에 포함하도록 정한 조건 등

### **2. 신청인의 사전심사 결정서 변경 요청**

신청인은 법령이나 거래관계의 변경 등 사전심사 결정의 주요 가정 및 조건이 변경되는 경우에는 즉시 그 변경사실 및 사유를 기재하여 서면으로 관세평가분류원장에게 사전심사 결정서의 변경을 요청하여야 합니다.

### **3. 사전심사 결정의 변경**

관세평가분류원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 결정된 사전심사 내용을 변경할 수 있습니다.

- 가. 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법의 전제가 되는 조건이나 가정의 중요한 부분이 변경되거나 실현되지 않은 경우
- 나. 관련법령 또는 국제협약이 변경되어 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법이 적정하지 않게 된 경우
- 다. 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법을 통보받은 자가 국내외 시장상황 변동 등으로 인하여 과세가격 결정방법의 변경을 요청하는 경우
- 라. 그 밖에 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법의 변경이 필요하다고 관세청장이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우

### **4. 사전심사 결정의 철회**

관세평가분류원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사전심사결정을 철회할 수 있습니다.

- 가. 신청인이 연례보고서의 전부 또는 중요한 부분을 제출하지 않아 보완을 요구했으나 보완을 하지 않은 경우
- 나. 신청인이 연례보고서의 중요한 부분을 고의로 누락했거나 허위로 작성한 경우

### **5. 사전심사 결정의 취소**

관세평가분류원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사전심사결정을 취소할 수 있습니다.

- 가. 신청인이 사전심사 신청서류 중 중요한 부분을 고의로 누락했거나 허위로 작성한 경우
- 나. 신청인이 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법의 내용 또는 조건을 준수하지 않고 과세가격을 신고한 경우

### **6. 연례보고서의 제출**

신청인은 매년 사업연도 말일 이후 6개월 이내에 다음의 내용이 포함된 연례보고서를 제출하여야 합니다. 이 경우 사전심사 결정서를 교부받은 신청인은 사전심사 결정서를 교부받은 날이 해당 사업연도 말일로부터 6월 미만일 경우 당해년도 연례보고서를 차년도 연례보고서에 포함하여 제출할 수 있습니다. 다만, 세관장은 본사의 자료 제공 지연 등의 사유로 자료를 제출할 수 없다고 인정되는 경우 보고서를 제출하는 자의 요청에 따라 1개월 범위내에서 연장할 수 있습니다.

- 가. 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법의 전제가 되는 조건 또는 가정의 실현 여부
- 나. 사전심사 결과 결정된 과세가격 결정방법으로 산출된 과세가격 및 그 산출과정
- 다. 제2호에 따라 산출된 과세가격과 실제의 거래가격이 다른 경우에는 그 차이에 대한 처리내역
- 라. 기타 관세평가분류원장이 연례보고서에 포함하도록 정한 사항

※ 「관세법 시행령」 제31조제7항제4호 및 「관세평가 운영에 관한 고시」 제57조에 따라 사전심사 결과의 통보일을 기준으로 2년 이후부터 3년이 도래하기 30일 전까지 사전심사 적용기간을 최대 2년 연장 신청할 수 있으니 참고하시기 바랍니다.